



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Recurso 0048417-55.2026.8.16.0000

Órgão Julgador:	1ª Vice-Presidência		
Comarca:	N/A		
Vara:	N/A		
Data de	16/04/2026	Situação:	Público
Classe	241 - Petição Cível		
Assunto	9026 - Vícios Formais da Sentença		
Data	16/04/2026	Tipo Distribuição:	Não informada
Relator:	Não distribuído		
Revisor:	Não possui		

Parte(s) do

Tipo: Recorrente
Nome: PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Data de Não cadastrada **RG:** Não cadastrado **CPF/CNPJ:** 76.741.586/0001-07
Filiação: Não informada

Advogado(s) da Parte

64853N-PR	PAULO CEZAR DE CRISTO
38964N-PR	MARIANE YURI SHIOHARA
36242N-PR	NILDO JOSE LUBKE
71966N-PR	BRUNO LANDARIN HORN
69319A-PR	FABIANA CAROLINE MUNIZ CRUZ

Tipo: Recorrido
Nome: NILSON CHAGAS representado(a) por ADRIANO CHAGAS
Data de 01/07/1945 **RG:** 12274289 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 017.370.909-53
Filiação: Mãe: MARIA DA LUZ FERREIRA / Pai: MARIO CHAGAS

Advogado(s) da Parte

67159N-PR	RICARDO WYPYCH
-----------	----------------

Tipo: Terceiro
Nome: ADRIANO CHAGAS
Data de 15/06/1973 **RG:** 50473562 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 849.012.179-68
Filiação: Mãe: HELENI CHAGAS / Pai: NILSON CHAGAS

Advogado(s) da Parte

67159N-PR	RICARDO WYPYCH
-----------	----------------

Recurso 0048417-55.2026.8.16.0000

Tipo: Terceiro
Nome: AGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Data de Não cadastrada **RG:** Não cadastrado **CPF/CNPJ:** 11.770.957/0001-33
Filiação: Não informada

Tipo: Terceiro
Nome: APARECIDA PEREIRA CHAGAS
Data de 29/08/1957 **RG:** 16413747 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 752.193.799-68
Filiação: Mãe: NERIDES DELFINA PEREIRA / Pai: JOSE ALVES PEREIRA

Tipo: Terceiro
Nome: DARCY HEITOR BERKENBROCK
Data de 12/05/1958 **RG:** 19777685 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 428.446.229-68
Filiação: Mãe: CECILIA BERKENBROCK / Pai: JULIO BERKENBROCK

Tipo: Terceiro
Nome: HELENI CHAGAS
Data de 08/09/1951 **RG:** 51550374 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 326.027.277-17
Filiação: Mãe: EDAZILMA CIRENE PATENE / Pai: AMAURI PATENE DE OLIVEIRA

Tipo: Terceiro
Nome: IRANI CHAGAS
Data de 27/02/1955 **RG:** 17931539 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 236.832.369-49
Filiação: Mãe: MARIA DA LUZ FERREIRA DE SIQUEIRA / Pai: MARIO CHAGAS

Tipo: Terceiro
Nome: JAIRO CHAGAS
Data de 02/09/1952 **RG:** 11504272 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 176.132.059-91
Filiação: Mãe: MARIA DA LUZ FERREIRA DE SIQUEIRA / Pai: MARIO CHAGAS

Tipo: Terceiro
Nome: JOSE NILSON CHAGAS
Data de Não cadastrada **RG:** Não cadastrado **CPF/CNPJ:** Não cadastrado
Filiação: Não informada

Tipo: Terceiro
Nome: MARIA APARECIDA ALVES CHAGAS
Data de 25/04/1942 **RG:** 17803891 SSP/PR **CPF/CNPJ:** Não cadastrado
Filiação: Mãe: MARIA PRACIDINA GONÇALVES / Pai: DONATO CRISPIM ALVES

Tipo: Terceiro
Nome: TEREZINHA CHAGAS BERKENBROCK
Data de 02/02/1950 **RG:** 17706640 SSP/PR **CPF/CNPJ:** 462.606.509-06
Filiação: Mãe: MARIA DA LUZ FERREIRA / Pai: MARIO CHAGAS

Data: 15/04/2026

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL

Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE ACÓRDÃO (11/03/2026) (Transferido do Recurso 0103699-15.2025.8.16.0000 Ag).

Por: BRUNO LANDARIN HORN

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição
- JURISPRUDENCIA
- JURISPRUDENCIA
- JURISPRUDENCIA
- JURISPRUDENCIA
- JURISPRUDENCIA
- GUIA PREPARO
- COMPROVANTE RECOLHIMENTO PREPARO



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR HAYTON LEE SWAIN FILHO DIGNÍSSIMO
VICE PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ**

Autos nº 0103699-15.2025.8.16.0000

**PEMEL ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENHIMENTOS, LTDA**, devidamente qualificada nos autos acima
destacado, na Ação Rescisória, proposta em face de **ESPÓLIO DE NILSON
CHAGAS**, do mesmo modo qualificado, **inconformada com o v. acórdão
de mov. 36.1, AGRAVO INTERNO Nº 0103699-15.2025.8.16.0000 Ag,**
preferido na Ação Rescisória nº 0000908-12.2018.8.16.0000,
integrado pelo acórdão que rejeitou os embargos de declaração, com
o devido respeito de costume, por intermédio de seus advogados, vem, à
presença de Vossa Excelência, com supedâneo no art. 105, III, alínea “a”,
“c” e §3º, V da Constituição Federal e, ainda, com base nas disposições do
art. 1.031 do Código de Processo Civil, interpor, *opportune tempore*, o
presente:

RECURSO ESPECIAL

Com fundamente nas razões inclusas, confiando que,
após o seu processamento, o mesmo será admitido e remetido ao Superior
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Curitiba, 15 de abril de 2026.

PAULO CEZAR CRISTO
OAB 64853 PR

BRUNO LANDARIN HORN
OAB 71966 PR



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: **PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS LTDA.**

RECORRIDO: **ESPÓLIO DE NILSON CHAGAS**

ORIGEM: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

**Colenda Turma
Nobre Relator
Ínclitos Julgadores**

O acórdão vergastado trouxe a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA RESCINDENDA QUE DECLAROU NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DE NOTÁRIOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA, AFASTADA – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS QUE NÃO IMPLICOU EM PREJUÍZO AOS EMBARGADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELA SENTENÇA RESCINDENDA, NÃO ACOLHIDA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO REALIZADA PELA AUTORA/AGRAVANTE – PUBLICIDADE DO





REGISTRO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA AÇÃO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL: ANÁLISE ESTRUTURADA PARA PROCESSAMENTO

Para fins de verificação automatizada e técnica de admissibilidade, destacam-se os seguintes pontos:

Tempestividade: O recurso é interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da intimação do acórdão que julgou o Agravo Interno.

Esgotamento das Instâncias Ordinárias: O recorrente esgotou a via ordinária ao interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática, conforme exige o art. 1.021 do CPC.

Prequestionamento: As matérias relativas à nulidade por ausência de contraditório (Art. 1.023, §2º, CPC), ao litisconsórcio necessário (Art. 114, CPC) e à responsabilidade notarial (Art. 215, CC) foram expressamente debatidas no acórdão recorrido.

Inexistência de Reexame de Fatos (Súmula 7/STJ): A controvérsia reside na qualificação jurídica dos efeitos da averbação premonitória frente à boa-fé e na nulidade processual absoluta pela ausência de intimação em embargos de declaração, matérias puramente de direito.





Divergência Jurisprudencial: O acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento pacificado da Corte Especial do STJ (AgRg no REsp 1488613/PR), que impõe a nulidade de julgamento de aclaratórios sem a prévia oitiva da parte contrária quando há pretensão infringente.

II. RESUMO DO TEMA E DO CASO

A lide origina-se de uma Ação Declaratória de Nulidade de Título (nº 835/89) que anulou uma escritura de compra e venda de imóvel sob o argumento de que o vendedor original, Mário Chagas, já havia falecido à época da lavratura do título em 1988.

O imóvel passou por uma cadeia de transferências até ser adquirido pela Recorrente (PEMEL) em 12/03/1991.

A Recorrente ajuizou Ação Rescisória fundamentada em violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (Art. 966, V e VIII, CPC), alegando que não foi incluída como litisconsorte necessária na ação originária, o que geraria nulidade absoluta.

O TJPR indeferiu a inicial monocraticamente, decisão mantida pelo colegiado, sob o fundamento de que a Recorrente teria "ciência presumida" da ação devido a uma averbação na matrícula realizada em 1990, antes da sua compra.

III. DO MÉRITO RECURSAL: RAZÕES PARA REFORMA

1. Da Nulidade Processual: Violação ao Art. 1.023, §2º do CPC.

O acórdão recorrido confirmou a rejeição de Embargos de Declaração com pretensão infringente sem oportunizar o contraditório à parte embargada.





O tribunal a quo justificou a ausência de nulidade por "falta de prejuízo"

A norma do art. 1.023, §2º do CPC é cogente. A doutrina moderna e a jurisprudência do STJ são uníssonas em afirmar que a ausência de intimação¹ para contraminutar embargos a que se atribuiu efeitos infringentes (ou o pedido de tais efeitos) torna nulo o julgamento.

Ao decidir sem ouvir a parte contrária, o Tribunal viola o princípio constitucional do contraditório e da não-surpresa.

Neste sentido entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, senão vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO." (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1034835-77.2024.8.11.0000, relator: Relator • CARLOS ALBERTO, Julgado em 12/02/2025).

2. Da Violação ao Art. 114 do CPC (Litisconsórcio Passivo Necessário)

O Tribunal paranaense alegou que a averbação da existência da ação na matrícula (08/05/1990) afasta a necessidade de citação da Recorrente, que adquiriu o bem em 1991.

A Recorrente defende que a nulidade da sentença originária decorre da ausência de sua citação. Como adquirente do imóvel cujos títulos foram anulados, a eficácia da sentença dependia da citação de todos os integrantes da cadeia dominial, independentemente da averbação.

¹ DOC. 01 – RESP





A boa-fé na transação, alicerçada em documento público dotado de fé pública (Art. 215, CC), não pode ser mitigada por deduções de "ciência presumida".

3. Da Responsabilidade do Estado e dos Notários (Matéria de Direito)

O acórdão considerou "inovação recursal" o pedido de inclusão dos notários e do Estado no polo passivo. Contudo, tal pleito decorre logicamente da anulação de atos públicos baseados em fraude que os cartórios tinham o dever legal de obstar.

Conforme o art. 236 da Constituição Federal e a Lei 8.935/94, os notários respondem pelos danos causados na prestação do serviço.

Se o Judiciário anula um negócio por fraude em documento público, o Estado deve ser responsabilizado solidariamente pela falha do serviço que gerou o prejuízo à adquirente de boa-fé.

IV. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

- a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para anular o acórdão recorrido;
- b) O reconhecimento da nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração por violação ao contraditório;
- c) A reforma da decisão para admitir o processamento da Ação Rescisória, reconhecendo a violação ao art. 114 do CPC pela ausência de litisconsórcio necessário;





d) Alternativamente, o reconhecimento do direito da Recorrente ao ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço público notarial.

Termos em que,
Pede deferimento.

Curitiba, 15 de abril de 2026.

PAULO CEZAR CRISTO
OAB 64853 PR

BRUNO LANDARIN HORN
OAB 71966 PR



jusbrasil.com.br

Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sc/2138276007/inteiro-teor-2138276011>

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5049025-48.2023.8.24.0000

Processo 5049025-48.2023.8.24.0000

TJ-SC · Quarta Câmara de Direito Comercial

Relator · José Carlos Car...

Julgado em 17/10/2023

Resumo **Inteiro Teor** Documentos Fatos

Inteiro Teor

Processo: [5049025-48.2023.8.24.0000](#) (Acórdão do Tribunal de Justiça)

Relator: José Carlos Carstens Kohler

Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Orgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Comercial

Julgado em: Tue Oct 17 00:00:00 GMT-03:00 2023

Classe: Agravo de Instrumento



Agravo de Instrumento Nº [5049025-48.2023.8.24.0000](#)/SC

RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER

AGRAVANTE: SAVEPE S A VEICULOS E PECAS AGRAVADO: JULIANA MOTTA RAUPP

RELATÓRIO

Savepe S.A. Veículos e Peças interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Evento 1) contra a interlocutória prolatada pela Magistrada oficiante na 1ª Vara Cível da Comarca de Araranguá - doutora Lígia Boettger Mottola - que, nos



autos da execução de título extrajudicial n. [0010462-44.2012.8.24.0004](#), proposta pela ora Agravante em face de Juliana Motta Raupp, restou vazada nos seguintes termos:

Diante do exposto, RECONHEÇO a IMPENHORABILIDADE dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do (a) executado (a).

Promova-se a interrupção da reiteração da ordem SISBAJUD, com desbloqueio dos valores diretamente no referido sistema.

II - Apesar da juntada do documento do evento 139/doc.3, na petição não consta requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.

Pretendendo a concessão do benefício da justiça gratuita, deverá a parte executada formular o devido requerimento.

III - Para prosseguimento do feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente demonstrativo de débito atualizado e indique bens penhoráveis em nome da parte devedora.

IV - No mais, considerando que a tentativa de localização de bens penhoráveis foi infrutífera, suspendo a execução pelo prazo de um ano, a contar da ciência presente decisão, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição (art. [921](#), [§ 4º](#) - com a redação dada pela Lei nº [14.195/2021](#) - c/c art. [14](#), ambos do [CPC](#)), sem prejuízo de a parte exequente, neste período, adotar as medidas necessárias para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora.

Uma vez decorrido o prazo da suspensão sem que haja indicação de bens passíveis de constrição, desde já, determino que, seja feito o arquivamento administrativo dos autos (art. [921](#), [III](#) e § 1º e 2º, do [CPC](#)), sem prejuízo do seu prosseguimento após impulso do interessado.

Saliento que o mero arquivamento de autos, em cartório, é uma providência judicial de natureza administrativa, não extintiva do processo, porém durante o prazo correrá a prescrição intercorrente.

V - Cumpra-se e intuem-se.

(Evento 142, autos de origem, grifos no original).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que: a) "o Juízo a quo acolheu a alegação de impenhorabilidade dos valores sem oportunizar resposta para a parte exequente, o que era necessário, em observância aos princípios da não su-



presa, do contraditório e da ampla defesa"; b) "se tivesse sido concedido a Agravante o contraditório, seria possível demonstrar que o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão julgou o EREsp 1874222/DF, entendendo pela relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o valor que assegure subsistência digna do devedor"; c) "o precedente valoriza o princípio dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível bloquear uma porcentagem mensal de forma que satisfaça a dívida e assegure a subsistência da Agravada"; e d) "seja reformada a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados".

Os autos foram redistribuídos para esta relatoria por sorteio (Evento 1).

A carga suspensiva foi indeferida (Evento 7).

Ato contínuo, sem o oferecimento das contrarrazões (Evento 13), o feito retornou concluso para julgamento.

É o necessário escorço.

VOTO

Primeiramente, conheço do Recurso porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

Esclareço, por oportuno, que a decisão recorrida se subsume ao regramento processual contido no [Novo Código de Processo Civil](#), porquanto a publicidade do comando judicial prolatado pelo Estado-Juiz de origem se deu em 14-7-23, isto é, posteriormente à vigência do [CPC/15](#).

1 Do Recurso

Trato na origem de decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud na conta bancária da executada Juliana Motta Raupp, na quantia de R\$ 1.264,89 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) - Evento 142.



Malcontente, a Exequente interpôs este Agravo de Instrumento, em que alega, inicialmente, falta de intimação da impugnação à penhora e, em seguida, cita precedentes do STJ sobre a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. [833](#), [§ 2º](#), do [CPC/15](#). A alegação de nulidade da decisão guerreada devido à violação do contraditório merece acolhida. Explico.

Exsurge dos autos que a Executada ofereceu impugnação à penhora efetivada via Sisbajud em sua conta bancária (Evento 139). Em seguida, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão reconhecendo a impenhorabilidade da importância bloqueada (Evento 142).

Porém, o decisório açoitado não foi precedido da intimação da Exequente para manifestar-se sobre a suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que configura uma violação evidente aos arts. [9º](#) e [10](#) do [CPC/15](#), que estabelecem in verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao discorrer acerca do art. 9º suso transcrito, leciona o festejado doutrinador Cássio Scarpinella Bueno:

[...] O dispositivo se ocupa com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Reiterando o que decorre diretamente do "modelo constitucional do direito processual civil", todas as decisões devem ser proferidas apenas depois de ser franqueado o prévio contraditório a seus destinatários. O objetivo da norma é de evitar o proferimento das chamadas "decisões-surpresa", o que também é perseguido, embora em perspectiva diversa, pelo art. [10](#) do [CPC de 2015](#). [...]

(BUENO, Cássio Scarpinella. [Novo Código de Processo Civil](#) anotado. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 66).

Nesse contexto, houve um claro cerceamento de defesa do Agravante, pois não lhe foi permitido conhecer a objeção à penhora, a qual foi acolhida para reconhecer a impossibilidade de constrição dos valores bloqueados.

Portanto, a única solução é acolher o Inconformismo e decretar a nulidade da decisão admoestada, devido a erros procedimentais e à violação do princípio da não surpresa.

Nesse tom, decidi este Órgão Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM QUE FOI RE-



CONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DE VERBA PECUNIÁRIA OBJETO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA. SUBSISTÊNCIA DA SÚPLICA. DECISÃO QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, SEM ANTES, PORÉM, CIENTIFICAR O EXEQUENTE ACERCA DA OBJEÇÃO SUSCITADA PELO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AO REGRAMENTO INSCULPIDO NOS ARTIGOS 9º, CAPUT, E 10 DO CPC. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANIFESTO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA A CASSAÇÃO DO DECISUM, A FIM DE QUE SEJA SANADO, NA ORIGEM, O VÍCIO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA QUAESTIO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO BANCO EXEQUENTE/AGRAVANTE PREJUDICADO.

([Agravo de Instrumento n. 5028783-68.2023.8.24.0000](#), Rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 26-9-23, grifei).

E este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EXECUTADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA CONTENDA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS CONSISTENTES NOS LEILÕES ENTÃO DESIGNADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR DESCUMPRINDO DOS ARTS. 9º E 10º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE ACERCA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELO ADVERSO DANDO CONTA DA PREFALADA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO CONSUBSTANCIADA NAS DITAS PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRIMAZIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUDICADA, POR SUCEDÂNEO, A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS INVOCADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

([Agravo de Instrumento n. 5033563-22.2021.8.24.0000](#), Rel. Des. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-12-22, enfatizei).



Logo, o Recurso é provido para decretar a nulidade da decisão guerreada, determinando-se que na primeira instância seja realizada a intimação da Exequente para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação à penhora, restando prejudicado Inconformismo no mais.

2 Dos honorários recursais

Outrossim, não são devidos os honorários recursais haja vista a desconstituição da decisão vergastada.

É o quanto basta.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Agravo de Instrumento para: (a) decretar a nulidade da decisão guerreada devido ao reconhecimento de cerceamento de defesa; (b) determinar que na origem seja realizada a intimação da Exequente para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação à penhora; e (c) julgar prejudicado o Recurso no mais.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS CARSTENS KOHLER, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador 4025057v5 e do código CRC 171cc2dc. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): JOSE CARLOS CARSTENS KOHLER Data e Hora: 17/10/2023, às 14:56:37



Agravo de Instrumento Nº [5049025-48.2023.8.24.0000](#)/SC

RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER

AGRAVANTE: SAVEPE S A VEICULOS E PECAS AGRAVADO: JULIANA MOTTA RAUPP

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA VIA SISBAJUD. INCONFORMISMO DA



EXEQUENTE.

DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 14-7-23. INCIDÊNCIA DO [CPC/15](#).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA OBJEÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SEM ADREDE CIENTIFICAÇÃO DA EXEQUENTE ACERCA DA OBJEÇÃO LANÇADA PELA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. [9º](#) E [10](#) DO [CPC/15](#). INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA POSITIVADO. CASSAÇÃO DO DECISUM QUE SE MOSTRA IMPERATIVA. FORÇOSA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA QUE, QUERENDO, SE MANIFESTE SOBRE A IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento para: (a) decretar a nulidade da decisão guerreada devido ao reconhecimento de cerceamento de defesa; (b) determinar que na origem seja realizada a intimação da Exequente para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação à penhora; e (c) julgar prejudicado o Recurso no mais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 17 de outubro de 2023.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS CARSTENS KOHLER, Desembargador Relator, na forma do artigo [1º](#), inciso III, da Lei [11.419](#), de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço



eletrônico <https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador 4025058v3 e do código CRC a83717fo. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): JOSE CARLOS CARSTENS KOHLER Data e Hora: 17/10/2023, às 14:56:37

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA FÍSICA DE 17/10/2023

Agravo de Instrumento Nº [5049025-48.2023.8.24.0000](#)/SC

RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER



PRESIDENTE: Desembargador TORRES MARQUES

PROCURADOR (A): ANDREAS EISELE

AGRAVANTE: SAVEPE S A VEICULOS E PECAS ADVOGADO (A): TAINA PIRES BRESSANINI (OAB SC063799) **AGRAVADO:** JULIANA MOTTA RAUPP ADVOGADO (A): CASSIO JUSTO DUARTE (OAB RSo85460)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária Física do dia 17/10/2023, na sequência 37, disponibilizada no DJe de 29/09/2023.

Certifico que a 4ª Câmara de Direito Comercial, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: A 4ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA: (A) DECRETAR A NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA; (B) DETERMINAR QUE NA ORIGEM SEJA REALIZADA A INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA; E (C) JULGAR PREJUDICADO O RECURSO NO MAIS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER

Votante: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER **Votante:** Desembargador TULIO PINHEIRO **Votante:** Desembargador TORRES MARQUES

LARISSA DA SILVA CABRAL Secretária

Perguntas e respostas Jus IA

Fazer qualquer pergunta sobre o julgado



jusbrasil.com.br

Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pa/2848685333>

Tribunal de Justiça do Pará TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000051-49.2002.8.14.0107 23213600

Processo [0000051-49.2002.8.14.0107 23213600](#)

TJ-PA · 2ª Turma de Direito Público

Relator · LUZIA NADJA GUI...

Julgado em 04/11/2024

Resumo

Inteiro Teor

Fatos

Ementa

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-49.2002.8.14.0107

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pa/2848685333/inteiro-teor-2848685336?origin=serp>

1/4



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSAT GLMLV BYK9T G359Y

APELADO: DOM ELISEU TECIDOS LTDA.

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. [APELAÇÃO CÍVEL](#). [EXECUÇÃO FISCAL](#). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[pelação cível](#) interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de [Execução Fiscal](#), extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. [40](#), [§ 4º](#), da Lei [6.830/80](#).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se a sentença recorrida deve ser anulada por vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. [40](#), [§ 4º](#), da [Lei de Execução Fiscal](#) (Lei [6.830/80](#)) exige a intimação prévia da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a prescrição intercorrente antes de sua decretação, visando garantir o contraditório.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura error in procedendo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que torna nula a sentença que reconhece a prescrição sem ouvir o ente público.

O contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. [5º](#), [LV](#), da [CF/88](#), devem ser observados, sobretudo em casos de extinção do direito da parte, como ocorre no reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE



recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da [execução fiscal](#).

Tese de julgamento:

reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em [execução fiscal](#) exige a intimação prévia da Fazenda Pública.

Ausência de intimação prévia da Fazenda Pública gera nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: [CF/1988](#), art. 5º, [LV](#); Lei [6.830/80](#), art. 4º, § 4º; [CPC](#), art. 10, art. 269, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, [RMS 39.241/SP](#), Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013, DJe 19.06.2013; STJ, [REsp 1230558/PE](#), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2011, DJe 28.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

 Perguntas e respostas Jus IA



Fazer qualquer pergunta sobre o julgado



[jusbrasil.com.br](https://www.jusbrasil.com.br)

Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mt/3199449204/inteiro-teor-3199449218>

Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1034835-77.2024.8.11.0000

Processo [1034835-77.2024.8.11.0000](#)

TJ-MT · Terceira Câmara de Direito Privado

Relator · CARLOS ALBERTO ...

Julgado em 12/02/2025

Resumo

Inteiro Teor

Documentos

Inteiro Teor

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO



Número Único: [1034835-77.2024.8.11.0000](#)

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Cédula de Crédito Bancário, Bancários]

Relator: Des (a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora: [DES (A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte (s):

[LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), LEONIDES CARVALHO MARCILIO - CPF: 493.852.246-20 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: **POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.**

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.



I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD e a inclusão do nome do agravante em cadastro restritivo de crédito, sem a prévia intimação prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de intimação prévia para pagamento configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) se os atos constritivos decorrentes dessa omissão devem ser anulados.

III. Razões de Decidir:

A norma do art. 523, caput, do CPC exige que o devedor seja previamente intimado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias antes de qualquer medida executória. A ausência de tal intimação constitui vício processual que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nulo o processo executivo realizado sem a observância de formalidades essenciais.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A ausência de intimação prévia para pagamento em cumprimento de sentença constitui nulidade processual, impondo a anulação dos atos constritivos subsequentes."

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **Leonides Carvalho Marcílio**, insurgindo-se contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença (Pro-



cesso nº [1051499-36.2019.8.11.0041](#)), que determinou a penhora *online* de bens e a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ocorrência de erro procedimental (*error in procedendo*), consubstanciado na determinação de penhora sem prévia intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, em violação aos arts. [513](#), [§ 2º](#), e [523](#) do [Código de Processo Civil](#) ([CPC](#)).

Aponta, ainda, a nulidade absoluta nos termos do art. [803](#), [II](#), do [CPC](#), em razão de cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, defendendo a impossibilidade de atos constritivos sem a devida citação ou intimação do executado e de seu advogado constituído.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão *a quo*, para que seja determinado o cumprimento prévio da determinação prevista no art. [523](#) do [CPC](#).

A tutela provisória recursal foi **deferida** por meio da decisão de id n. 258014177.

Informações coligidas pela juíza *a quo* no ID n. 258112167.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 263784282 requestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R



Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória. O agravante insurge-se contra o pronunciamento da magistrada a quo que determinou, no cumprimento de sentença, a penhora online de valores por meio do sistema SISBAJUD, bem como a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sem a prévia intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme exige o art. 523, § 1º, do CPC.

Alega o agravante a ocorrência de **error in procedendo**, consistente na ausência de intimação para pagamento, em flagrante desrespeito ao art. 523 do CPC, o que afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com a anulação dos atos executórios.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso *secundum eventum litis*, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo *a quo*.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem determinou, de imediato, a penhora dos valores devidos por meio do sistema SISBAJUD, sem oportunizar ao agravante o exercício do direito de quitar voluntariamente o débito. Esse procedimento, além de violar o regramento legal, privou o devedor da possibilidade de adotar medidas que poderiam mitigar os efeitos de uma execução forçada.

Com efeito, o art. 523, caput, do [Código de Processo Civil](#) estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, antes da adoção de qualquer medida executória. A inobservância desse procedimento caracteriza vício insanável, pois compromete os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5º, incisos LIV e LV, da [Constituição Federal](#). Com efeito, o art. 523, caput, do [Código de Processo Civil](#) estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado para



pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, antes da adoção de qualquer medida executória. A inobservância desse procedimento caracteriza vício insanável, pois compromete os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5º, incisos [LIV](#) e [LV](#), da [CF](#).

Dessa forma, **a execução de sentença não se efetiva automaticamente após o trânsito em julgado, sendo imprescindível a provocação da parte exequente e a intimação prévia do devedor.**

Nos termos do art. 803, II, do [CPC](#), é nulo o processo executivo quando realizado sem a observância das formalidades essenciais. A ausência de intimação para pagamento inviabiliza o exercício regular do contraditório, contaminando todos os atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome do advogado indicado pela agravante configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) determinar se o excesso de execução alegado pela agravante deve ser examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR : O direito à ampla defesa exige a intimação em nome do advogado indicado pela parte quando solicitado expressamente, sob pena de nulidade. No caso concreto, verifica-se que a intimação da decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da agravante não foi dirigida ao advogado expressamente indicado, violando o direito de defesa.

A Portaria nº 161/2017-PRES e a Resolução TJMT/OE n. 05, em consonância com a Resolução CNJ n. 455/2022, estabelecem que as intimações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) devem conter o nome dos advogados das par-



tes, nos termos do art. [272](#) do [CPC](#), sob pena de nulidade.

O excesso de execução, alegado em razão do bloqueio de valor superior ao montante indicado pela exequente, configura matéria que deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância e assegurar o pleno contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE :Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pela parte configura nulidade por cerceamento de defesa. O exame de alegação de excesso de execução cabe ao juízo de origem para assegurar o contraditório e evitar supressão de instância". (RAI n [1028396-50.2024.8.11.0000](#), 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 26.11.24 - negritei)

Logo, a ausência de intimação válida para o cumprimento de sentença acarreta a nulidade dos atos executórios, de sorte que, resta evidente a necessidade de anulação dos atos constritivos realizados sem a prévia intimação do agravante, com a consequente reforma da decisão agravada, para determinar que seja realizada a intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. [523](#) do [CPC](#), antes de qualquer ato de constrição patrimonial.

Posto isso, conheço do recurso e **DOU PROVIMENTO**.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/02/2025



Perguntas e respostas Jus IA

Fazer qualquer pergunta sobre o julgado



AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1631240 - ES (2016/0240105-0)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE : DEISE BASTOS NEVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS : LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
 JORGE EDUARDO IGLESIAS LOPES - ES010456
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
 UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB
ADVOGADOS : VIVIAN ARCOVERDE DIAS E OUTRO(S) - DF048077
 MONIZ DE ARAGAO & RIBEIRO ADVOGADOS E
 CONSULTORES ASSOCIADOS S/C - ME E OUTRO(S)

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA VOLTADA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE. PRÁTICA ABUSIVA AUSENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO..

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo.

2. "A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo verdadeiro direito potestativo" (REsp 1.569.627/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.04.2018).

3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior

Tribunal de Justiça.

4. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 24 de agosto de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro Luis Felipe Salomão
Relator

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLC3 4EQFS W4Q55 BGM5B



Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.240 - ES (2016/0240105-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : DEISE BASTOS NEVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS : LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
 JORGE EDUARDO IGLESIAS LOPES - ES010456
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
 UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB
ADVOGADO : VIVIAN ARCOVERDE DIAS E OUTRO(S) - DF048077
SOC. de ADV. : MONIZ DE ARAGAO & RIBEIRO ADVOGADOS E
 CONSULTORES ASSOCIADOS S/C - ME E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cuida-se de agravo interno interposto por DEISE BASTOS NEVES contra decisão deste relator, que deu provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, por não vislumbrar, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, a abusividade da cláusula contratual que autorizava a seguradora a não renovar a avença, conforme decisão monocrática assim ementada (fl. 283):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA VOLTADA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE. PRÁTICA ABUSIVA AUSENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo.

2. "A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo verdadeiro direito potestativo" (REsp 1.569.627/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.04.2018).

3. Recurso especial provido.

Em suas razões recursais (fls. 291-298), a agravante defende que o caso em tela deve ser apreciado por toda a composição desta Quarta Turma, argumentando que a situação em exame se enquadra no disposto no artigo 34, inciso XVIII, alínea b do Regimento Interno do STJ, pois "o caso concreto possui particularidades que o distanciam dos julgados colacionados à decisão aqui enfrentada (REsp 880.605/RN e REsp

Superior Tribunal de Justiça

1.569.627/RS).”

Aduz ainda que a particularidade do caso em exame é distinta dos precedentes aplicados e assevera:

“... enquanto **a situação da agravante é de rescisão contratual de plano de “Renda Mensal Temporária por Invalidez”**, os precedentes trazidos pela decisão agravada envolvem seguros de vida e/ou invalidez permanente. E mais. Enquanto no caso da agravante houve a **ocorrência de sinistro motivador do cumprimento do contrato**, nos julgados colacionados pelo Ministro Relator, não há notícia de ocorrência de sinistro. Mais ainda. Enquanto os precedentes tratam de direito a renovação automática sem definição de prazo, o caso em tela debate o **direito à renovação “por mais 1 (um) ano, ou seja, vigência do novo período contratual, com INICIO a partir de 01 de JULHO/2011 e TERMINO em 30 de Junho/2012”** (fl. 6).

Nesse sentido, há particularidades no quadro fático da agravante que, aos olhos da Defensoria Pública, não autorizam a aplicação da orientação jurisprudencial trazida na decisão monocrática.”

E por tais razões, pugna pela reconsideração da decisão ou o provimento do agravo.

Impugnação apresentada às fls. 307-312.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.240 - ES (2016/0240105-0)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE : DEISE BASTOS NEVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS : LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
JORGE EDUARDO IGLESIAS LOPES - ES010456
INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB
ADVOGADO : VIVIAN ARCOVERDE DIAS E OUTRO(S) - DF048077
SOC. de ADV. : MONIZ DE ARAGAO & RIBEIRO ADVOGADOS E
CONSULTORES ASSOCIADOS S/C - ME E OUTRO(S)

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA VOLTADA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE. PRÁTICA ABUSIVA AUSENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO..

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo.

2. "A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo verdadeiro direito potestativo" (REsp 1.569.627/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.04.2018).

3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

Superior Tribunal de Justiça

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. O agravo interno não merece ser acolhido.

Trata-se na origem de uma ação proposta pela agravante em face da seguradora, ora recorrida, objetivando a declaração de nulidade da rescisão unilateral do contrato do plano de renda mensal temporária, a qual foi julgada procedente pelo tribunal de origem condenando a seguradora a renovar o seguro pelo prazo requerido de 1 (um) ano e a pagar as parcelas da renda mensal temporária no valor pleiteado, devidamente atualizadas, com base nos seguintes fundamentos (fls. 165-167):

Deise Neves Menezes **firmou** com a Companhia de Seguros Previdência do Sul **seguro de renda mensal temporária, com vigência a partir de julho de 2007 e término em junho de 2008** (fls. 10/15), **o qual foi anual e sucessivamente renovado até junho de 2011** (07/2008-07/2009; 07/2009-07/2010 e 07/2010-07/2011).

Após sofrer acidente esportivo em dezembro de 2009 (cf. relatório médico na fl. 19) **passou a receber da Companhia de Seguros Previdência do Sul uma renda mensal temporária por invalidez**, conforme previsto nas cláusulas das condições gerais da apólice (fl. 15), quando **em 18/04/2011 a seguradora cancelou do contrato, sem apresentar qualquer justificativa plausível, apenas valendo-se de cláusula contratual** (fls. 16/18).

Ainda que haja disposição contratual autorizando a seguradora a não renovar o contrato (item 9. Vigência e Renovação do seguro - fl. 12), **esta regra pactual encontra resistência no conteúdo normativo da legislação consumerista, pois apresenta contornos de flagrante abusividade e ofensa aos princípios da boa-fé e igualdade**, a ponto de permitir a relativização das "Condições Gerais" do contrato de seguro (predeterminadas sem qualquer intervenção da segurada) a fim de assegurar ao consumidor, o equilíbrio na relação securitária (art. 4º, inc. III, do CDC).

A legislação consumerista traz no artigo 51 o rol de cláusulas contratuais abusivas, elencando e declarando nula de pleno direito aquelas que *"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"* (CDC, IV, art. 51).

A rescisão unilateral do contrato por parte da seguradora não violaria as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor quando fundada na ocorrência de **cálculo de desequilíbrio atuarial**, o que não foi **sequer alegado no presente caso pela Companhia de Seguros** Previdência do Sul Seguro.

Competia à seguradora apresentar o referido cálculo, conforme entendimento da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp 1073595/MG *"A intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada, com simples notificação entregue com alguns meses de antecedência, ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer"* (Precedente: STJ, REsp 1073595/MG,

Superior Tribunal de Justiça

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 29/04/2011).

O conteúdo do aviso de não renovação imotivada da apólice, apesar de enviada com a devida antecedência, depois de longo período de sucessivas renovações automáticas, caracteriza hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato e revela-se, de igual modo, abusiva, o que comporta a declaração de nulidade ex officio, consoante os permissivos contidos nos incisos IV e XIII do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, a Companhia de Seguros Previdência do Sul renovar o seguro no prazo requerido na inicial de 1 (um) ano.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, firmou entendimento de que a referida cláusula é, de fato, abusiva, devendo ser mantido o contrato de seguro nos termos originalmente previstos, ressaltando-se, contudo, a possibilidade de modificação do contrato, desde que a seguradora apresente prévia de cronograma, nos quais os argumentos são apresentados de maneira escalonada (Precedentes: REsp 1073595/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 29/04/2011; AgRg no REsp 1207832/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 29/06/2011).

2. Inicialmente, observa-se que se trata de um contrato coletivo de seguro de renda mensal temporária com vigência a partir de julho de 2007, o qual foi renovado anualmente até junho de 2011. Narra ainda o acórdão que após ter a recorrente sofrido acidente que lhe causou invalidez temporária, em dezembro de 2009, ou seja, ainda durante a vigência do contrato, ela passou a receber uma renda mensal temporária, conforme previsto na apólice. Eis que, em 18/04/2011, a seguradora cancelou o contrato, valendo-se de direito potestativo a não renovação assegurado em cláusula contratual.

Registra-se que, no presente caso, em que pese a ocorrência anterior de sinistro motivador do direito à renda mensal por invalidez temporária, não há menção no acórdão que este deixou de ser adimplido durante a vigência do referido contrato. O que se pretendia era que esse fosse mantido e prorrogado por mais 1 (um) ano, em novo período contratual, além do período de seu término regular, o que acabou por ser imposto à seguradora, contrariando a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Conforme já mencionado na decisão ora recorrida, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, o exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato.

Confira-se a ementa do paradigma:

RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RESCISÃO UNILATERAL - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB

Superior Tribunal de Justiça

JUDICE - MUTUALISMO (DILUIÇÃO DO RISCO INDIVIDUAL NO RISCO COLETIVO) E TEMPORARIEDADE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda Segunda Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.073.595/MG, Relatado pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2011, não se aplica ao caso dos autos, notadamente porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese dos autos, diversamente, a cláusula que permite a não renovação contratual de ambas as partes contratantes encontra-se inserida em contrato de seguro de vida em grupo, que possui concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se pode descuidar, também, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes (de dez anos) perdurou interregno substancialmente inferior àquele tratado anteriormente pela Segunda Seção, de trinta anos;

II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco, durante o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes) não denota, por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento contratual, tampouco confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos ou percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual.

Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o do mutualismo das obrigações (diluição do risco individual no risco coletivo) e o da temporariedade contratual;

III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos atuariais, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período subsequente, os interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém, assim, da constatação de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para atingir sua finalidade, deve ser continuamente revisada (adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que os interesses segurados estão submetidos são, por natureza, dinâmicos.

IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade por parte da Seguradora;

V - Não se descarta, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes contratantes, é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos atuariais deverão observar regime financeiro próprio. Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na verdade, justamente sob o enfoque do regime financeiro que os seguros de vida deverão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que podem, eventualmente, ser vitalício;

Superior Tribunal de Justiça

VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza do contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao mesmo tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período de dez anos. Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de um contrato de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável a consecução do seguro pela Seguradora, beneficia-se, ao final, não apenas o segurado, mas a coletividade de segurados;

VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade de não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre da própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias de caráter eminentemente objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à pretendida renovação. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente exíguo para vincular a Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos contratados.

Aliás, a consequência inexorável da determinação de obrigar a Seguradora a manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua prestação, mais cedo ou mais tarde, inexequível, em detrimento da coletividade de segurados;

VII - Recurso Especial improvido.

(REsp 880.605/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 17/09/2012)

Ademais, recentemente, o tema voltou a ser discutido na Segunda Seção, tendo sido mantida a referida exegese, em relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS. CÓDIGO CIVIL E REGULAMENTAÇÃO PELA SUSEP. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CARÁTER TEMPORÁRIO.

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. SISTEMA FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.

2 - À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de benefícios a conceder, as demais modalidades são geridas

Superior Tribunal de Justiça

sob o regime financeiro de repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, não há que se falar em reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, em direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3 - A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo verdadeiro direito potestativo.

4 - Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1569627/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/04/2018)

Desse modo, na linha dos precedentes, não houve ilegalidade na conduta da seguradora, do que resulta a improcedência da pretensão autoral, como julgado nas instâncias ordinárias.

No presente caso, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte Superior ao concluir pela abusividade da cláusula contratual que autorizava a seguradora, unilateral e imotivadamente, a não renovar a avença, em face da legislação consumerista.

4. Assim, verificando-se a inexistência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Com efeito, o art. 1.021, § 1º, do CPC determina que na petição de agravo interno, o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.

Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se dos agravantes o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação, a atrair a incidência da Súmula nº 182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse mesmo sentido o disposto no art. 932, III, do CPC que, ao tempo em que exige dos advogados um maior compromisso com a fundamentação dos recursos, traz como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o já referido princípio da dialeticidade, ao dispor que o relator não conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, *verbis*:

Art. 932. Incumbe ao relator:

REsp 1631240 Petição : 352013/2020

C54255519859492281@
2016/0240105-0

C941641;-413242583@
Documento

Página 8 de 10

Superior Tribunal de Justiça

(...)

III - **não conhecer de recurso** inadmissível, prejudicado ou **que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida**;

Ressalte-se que esse ônus do agravante foi mantido no parágrafo 2º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 24 de 2016, de seguinte teor:

Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confi rmando-a ou reformando-a.

(...)

§ 2º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnar^á especificadamente os fundamentos da decisão agravada. *(Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)*

Nesse sentido, confirmam-se os precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 955.098/PI, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. RECURSO DO CREDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Concluído pela Corte de origem que o recorrente, embora tenha atingido a maioria, ainda faz jus aos alimentos, porém em percentual menor da renda do recorrido, seu genitor, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa.

2. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS.

Superior Tribunal de Justiça

932, III E 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015 E DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 1037068/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Nesse diapasão, o recurso não merece ser acolhido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, a parte agravante não trouxe nas razões do presente agravo interno argumentos aptos a modificar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 1.631.240 / ES
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2016/0240105-0

Número de Origem:

024110245933201600243545 024110245933 24110245933201600243545 24110245933 00245934220118080024

Sessão Virtual de 18/08/2020 a 24/08/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADOS : LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668

JORGE EDUARDO IGLESIAS LOPES - ES010456

RECORRIDO : DEISE BASTOS NEVES

PROCURADOR : THIAGO PILONI E SILVA - DF016520

PROCURADOR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL
APLUB

ADVOGADOS : VIVIAN ARCOVERDE DIAS E OUTRO(S) - DF048077

SOC. de ADV. MONIZ DE ARAGAO & RIBEIRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S
/C - ME E OUTRO(S)

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : DEISE BASTOS NEVES

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ADVOGADOS : LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668

JORGE EDUARDO IGLESIAS LOPES - ES010456

INTERES. : ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL
APLUB

ADVOGADOS : VIVIAN ARCOVERDE DIAS E OUTRO(S) - DF048077

MONIZ DE ARAGAO & RIBEIRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C



- ME E OUTRO(S)

TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 24 de agosto de 2020

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJC34EQFS W4Q55 BGM5B





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0479.12.011742-5/002 **Númeraço** 0117425-
Relator: Des.(a) Habib Felipe Jabour
Relator do Acórdão: Des.(a) Habib Felipe Jabour
Data do Julgamento: 13/06/2023
Data da Publicação: 16/06/2023

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA 1ª APELANTE - PRECLUSÃO - AGRAVO RETIDO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS CARTÓRIOS ENVOLVIDOS NA CONFEÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE SE PRETENDE ANULAR - POSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA INCLUSÃO DOS ESTADOS DELEGANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE.

- Diante do livre trânsito em julgado da decisão que denunciou a 1ª Apelante à lide, sua posição de litisconsorte passiva encontra-se consolidada no processo, o que impede a rediscussão da matéria, por força do disposto no art. 507 do CPC.

- Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denúncia à lide constitui modalidade de intervenção de terceiros admissível em face daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

- Alegada a prática de conluio na confecção da escritura pública objeto da lide, com suposta participação dos cartórios envolvidos nos atos notariais pertinentes, cabível a denúncia à lide dos respectivos tabelionatos, cuja responsabilidade decorre expressamente da Lei nº 8.935/94 em seu art. 22.

- Para responder pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, impõe-se a inclusão dos Estados delegantes no polo passivo da lide (Temas 777 e 940 do STF).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0479.12.011742-5/002 - COMARCA DE





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

PASSOS - 1º APELANTE: MORAIS & SILVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 2º APELANTE: ROSÂNGELA TEREZINHA TOLEDO SILVA, TEOTONIO DA SILVA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): TEOTONIO DA SILVA E OUTRO(A)(S), ROSÂNGELA TEREZINHA TOLEDO SILVA, MORAIS & SILVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - LITISCONSORTE(S: ELIANA DE FÁTIMA FRANCO MINCHILLO - DENUNCIADO LIDE: THIAGO DE OLIVEIRA LOPES, SILVANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA SILVEIRA E OUTRO(A)(S), GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em CONHECER PARCIALMENTE DO PRIMEIRO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVER O AGRAVO RETIDO E CASSAR A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.

DES. HABIB FELIPPE JABOUR

RELATOR

DES. HABIB FELIPPE JABOUR (RELATOR)

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por MORAIS & SILVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (1ª Apelante) e ROSÂNGELA TEREZINHA TOLEDO SILVA E TEOTONIO DA SILVA (2ºs Apelantes), ambos em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada por JOSÉ





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

ROBERTO MINCHILLO E ELIANA DE FÁTIMA FRANCO MINCHILLO, julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente a lide secundária (fls. 414/422 e fl. 428), "verbis":

"[...] JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade de todos os atos que importaram a compra e venda do imóvel objeto dos autos, em especial da procuração de fl. 16, da Escritura de Compra e Venda de fl. 19 e do Registro de fls. 20, devendo os respectivos cartórios ali informados serem oficiados para as devidas providências, mantendo-se o bem na propriedade do autor.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte contrária que fixo em R\$ 4.000,00.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA para condenar o denunciado "Morais & Silveira Empreendimentos Imobiliários Ltda", ao pagamento de R\$100.000,00 aos réus "Teotônio da Silva" e sua esposa "Rosângela Terezinha Toledo Silva".

O valor deverá ser acrescido de correção monetária segundo índices da CGJ/TJMG, incidentes a partir da data do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condeno ainda o denunciado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária fixados em 15% do valor da condenação".

Em suas razões recursais (fls. 429/440), a 1ª Apelante requer, preliminarmente, o julgamento do Agravo Retido interposto em audiência contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" e do "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS", então responsáveis pela lavratura da procuração e da escritura pública de compra e venda consideradas fraudulentas pelo juízo de origem.





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Afirma ser a denunciação de extrema importância para comprovar sua ausência de culpa no caso concreto, além de decorrer de lei o direito de regresso autorizador da medida, conforme preceitua o art. 22 da Lei nº 8.935/94.

Com relação à sua inclusão no polo passivo da lide, assinala a ausência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 70 do CPC/73, e destaca a oposição expressamente manifestada pelos Autores, a demonstrar "que eles não acreditam no envolvimento da imobiliária e seu sócio na suposta fraude".

Chama atenção ainda para o depoimento testemunhal do tabelião do "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG", claro ao assegurar que a lavratura da escritura pública de compra e venda foi precedida de confirmação da autenticidade da procuração, de modo a corroborar a inexistência de má-fé da imobiliária na intermediação do negócio.

Discorre sobre a responsabilidade objetiva dos cartórios e entende que eventual fraude ocorrida no caso concreto somente poderia ser-lhes imputada, "ante a desídia dos dois órgãos em averiguar a veracidade dos documentos apresentados".

Acrescenta não haver provas da apropriação da quantia de R\$90.000,00 (noventa mil reais) e afirma ter auferido apenas a comissão de corretagem no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual, se mantida a sua condenação, deve ser determinada a restrição da responsabilidade à quantia efetivamente recebida, com a exclusão ou redução dos honorários de sucumbência.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, a fim de ser a sentença reformada nos termos propostos.

Recurso tempestivo e devidamente acompanhado do preparo prévio (fl. 441).

Contrarrazões apresentadas às fls. 483/485, sem preliminares.





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Por sua vez, em suas razões recursais (fls. 443/454), os 2ºs Apelantes rechaçam a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda, pois agiram de boa-fé e não podem ser prejudicados "por eventual fraude da qual não participaram".

Enfatizam a inexistência de pedido no sentido de ser declarada nula a procuração outorgada a José Lopes da Silveira, cuja mácula seria imprescindível para fins de reconhecimento da ineficácia do negócio "sub judice".

Pugnam, ao final, pelo provimento do apelo, a fim de ser a ação julgada totalmente improcedente.

Eventualmente, defendem a responsabilidade pessoal dos denunciados Sebastião Domingos da Silva e José Lopes da Silveira perante os danos experimentados em virtude da anulação do negócio jurídico, o primeiro por ser sócio da imobiliária e por ter atuado ativamente da compra e venda na condição de corretor, e o segundo por ter feito a apresentação do negócio e por ter atuado como procurador do suposto vendedor.

Recurso tempestivo e devidamente acompanhado do preparo prévio (fls. 455/456 e fl. 478).

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 457-v e à fl. 485-v.

Em sede de conflito negativo de competência, foi declarada a competência deste Relator para análise e julgamento dos recursos (fls. 473/474-v).

Diante da alegação de fraude notarial, inclusive com pedido de denunciação à lide do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS e do Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Nota de Passos/MG, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 486).





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O "parquet" entendeu não ser o caso de intervenção ministerial (fls. 487/488), mas requereu a remessa de cópia integral do processo ao órgão de execução com atribuições criminais oficiante na comarca de Passos/MG, cuja medida foi prontamente atendida por este Relator (fl. 489).

Com fulcro no princípio da não surpresa, a 1ª Apelante foi intimada para se manifestar sobre a preclusão da discussão afeta à sua inclusão no polo passivo da lide, contudo, quedou-se inerte (fls. 494/496).

É o relatório.

Passo a decidir.

- PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO.

Conforme se extrai dos autos, a denunciação à lide da 1ª Apelante foi deferida através da decisão de fl. 74, transitada livremente em julgado sem qualquer oposição pela interessada.

Por conseguinte, não interposto o recurso cabível a tempo e modo durante a vigência do CPC/1973, a saber, Agravo de Instrumento, encontra-se consolidada no processo a condição de litisconsorte passiva da 1ª Apelante, a obstar a rediscussão da matéria em sede de apelação.

Quanto aos efeitos da preclusão, estabelece a norma processual civil em vigor:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No mesmo sentido, recente julgado deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

DA LIDE À SEGURADORA - MATÉRIA PRECLUSA [...] - Na ordem processual vigente, as matérias resolvidas em decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento sujeitam-se aos efeitos da preclusão, destarte, é insuscetível de reapreciação em sede de apelação a decisão interlocutória que deferiu pedido do réu de denunciação da lide à seguradora. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.009579-0/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)

Destarte, NEGÓ PARCIAL SEGUIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, notadamente no tópico referente à sua denunciação à lide.

- PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA 1ª APELANTE.

Em sua minuta recursal, a 1ª Apelante reitera de forma expressa as razões do Agravo Retido interposto em audiência, sob a égide do CPC/1973, contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" e do "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS" - vide fls. 175/178.

Segundo preceitua o art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide constitui modalidade de intervenção de terceiros admissível em face daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencedor no processo.

Acerca da matéria, leciona Fredie Didier Jr.:

Denunciar a lide é trazer esse alguém para o processo, por força de garantia restada, ou em razão de direito regressivo existente em face dessa pessoa; aproveitando-se o denunciante do mesmo processo para exercer a ação de garantia de garantia ou a ação de regresso em face do denunciado; visa, pois, a dois objetivos: vincular o terceiro ao quanto decidido na causa e a condenação do denunciado à





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

indenização. (Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 22ª Edição; Editora JusPODIVM; 2020; p. 614)

No caso dos autos, os Autores JOSÉ ROBERTO MINCHILLO e ELIANA DE FÁTIMA FRANCO MINCHILLO pretendem a anulação da Escritura Pública lavrada pelo "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" para o ato de compra e venda do imóvel descrito na inicial (fl. 19/19-v), cuja causa de pedir refere-se à suposta falsidade da procuração utilizada na negociação em nome do primeiro, por sua vez autenticada pelo "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS" (fl. 16).

Nesse cenário, revela-se pertinente o pedido de denunciação à lide formulado pela 1ª Apelante na condição de litisdenunciada dos Réus Principais, haja vista o disposto no art. 22 da Lei nº 8.935, expresso ao estabelecer que os notários e os oficiais de registro são responsáveis pelos prejuízos porventura causados na prática irregular de suas funções.

Veja-se:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Destarte, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de se esgotar a prestação jurisdicional com a devida apuração do grau de participação do "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" e do "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS" para a consumação da fraude alegada, então representados no polo passivo da lide pelos Estados dos quais são delegatários.

Sobre a possibilidade da denunciação à lide em casos semelhantes ao presente, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte Mineira:





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO AUTENTICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TABELIÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTES EG. TJMG. I - A denúncia à lide constitui modalidade de intervenção de terceiro em que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na demanda principal. II - Nos casos de serviços notariais o art. 22, da Lei nº 8.935, preceitua que os notários e os oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos por eles causados. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.096258-5/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TABELIÃO. POSSIBILIDADE. A denúncia visa inserir no processo uma nova lide, que envolverá denunciante e denunciado em torno do direito de garantia ou regresso que aquele pretende exercer contra este. Hipótese em que é possível a denúncia da lide do titular do Tabelionato em que foi lavrada a procuração pública cuja falsidade é arguida, em ação que veicula pedido de anulação cumulado com pedido de indenização. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.12.016627-3/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 07/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO FALSA. TABELIÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. - Nos termos no art. 22 da Lei 8.935/94, os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, razão pela qual deve ser deferida à denúncia à lide do tabelião, para responder pelos danos causados por atos que lhe são próprios. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.03.084182-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2018, publicação da súmula



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

em 05/03/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROCURAÇÃO FALSA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - TABELIÃO DE NOTAS - POSSIBILIDADE - ART.70, III, DO CPC - ART.22 DA LEI Nº.8.935/94. 1. A denúncia à lide é cabível nos casos em que se está diante da condição de obrigatoriedade de garante do denunciado. 2. Nos termos do art.22 da Lei nº8.935/94, a responsabilidade do notário é objetiva e, este, está obrigado a responder pelos danos que causar a terceiros na prática de atos próprios da serventia. 3. Considerando que a declaração de nulidade de documento falso acarretará, sem dúvida, prejuízos patrimoniais ao denunciado, e, diante da obrigatoriedade por lei de indenizar do notário, é cabível a denúncia à lide do tabelião de notas responsável pelo ato da lavratura da procuração objeto do pedido de declaração de nulidade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.09.591902-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2014, publicação da súmula em 17/02/2014)

AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS - PROCURAÇÃO FALSA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - TABELIÃO - CABIMENTO - NULIDADE DA ESCRITURA - INDENIZAÇÃO. Uma vez inequívoco que o ato de alienação do bem se deu com base em procuração falsa, embora a boa-fé dos adquirentes, o ato jurídico se torna nulo, visto que ausentes os elementos essenciais que lhe dariam existência e validade. A responsabilidade de notários e oficiais de registro é decorrência legal, conforme preceito contido no art. 22 da Lei n.º 8.935/94, sendo pertinente o pedido de denúncia à lide do tabelião quando alegado que, no exercício de suas funções, expede documento falso, ocasionando danos a terceiros. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.01.017742-8/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2006, publicação da súmula em 22/07/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO FALSA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TABELIÃO. RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.935/94. DENUNCIAÇÃO À LIDE.





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

CABIMENTO. A responsabilidade de notários e oficiais de registro é decorrência legal, conforme preceito contido no art. 22 da Lei 8.935/94, sendo portanto pertinente o pedido de denúncia à lide do tabelião quando alegado que, no exercício de suas funções, expede documento falso, ocasionando danos a terceiros. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.475948-4/000, Relator(a): Des.(a) Selma Marques, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 24/11/2004, publicação da súmula em 04/12/2004)

Por derradeiro, com relação à inclusão no polo passivo dos Estados aos quais são vinculados o "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" e o "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS", justifica-se a medida na teoria do risco adotada pela Constituição Federal de 1988.

De acordo com a aludida teoria, o desenvolvimento de atividade estatal delegada, tal como ocorre nos serviços notariais e de registro (art. 236, CF), deve se dar por conta e risco dos delegantes, por força do disposto no art. 37, §6º, da Carta Magna:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

No mesmo diapasão, as teses recentemente fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940, a seguir transcritas:

Tema 777/STF: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções,





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Tema 940/STF: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda sobre o tema, recente julgado deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE ATO REGISTRAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TEMAS 777 E 940. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE DANO. INCLUSÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. [...] 3. Na esteira dos precedentes vinculantes exarados pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado responde, objetiva e diretamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros (Tema 777), sendo que estes não detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da ação que deve ser ajuizada diretamente contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.276020-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Posto isso, o provimento do Agravo Retido interposto pela 1ª Apelante é medida impositiva, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a devida inclusão dos Estados de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul no polo passivo da lide, assegurado o direito de manifestação e produção de provas nos autos.





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

CONCLUSÃO.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE DO PRIMEIRO RECURSO e, na parte conhecida, ACOLHO A PRELIMINAR PARA PROVER O AGRAVO RETIDO e deferir a denúncia à lide reclamada pela 1ª Apelante.

Como consectário lógico, CASSO A SENTENÇA PRIMEVA e determino o retorno dos autos à instância de origem, a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito com a citação dos Estados de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul na condição de delegantes do "Cartório e Tabelionato Moraes - 1º Ofício de Notas de Passos/MG" e do "Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Douradina/MS".

Em tempo, JULGO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.

Custas ao final, na forma da lei.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, eis que a verba honorária de sucumbência será fixada na instância de origem em ulterior decisão terminativa do feito.

É como voto.

DES. MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JOÃO CÂNCIO - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "CONHECERAM PARCIALMENTE DO PRIMEIRO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVERAM O AGRAVO RETIDO E





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

CASSARAM A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PREJUDICADO O
SEGUNDO RECURSO."



Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF



Superior Tribunal de Justiça



RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.991008 04482.112176 5 14370000027012

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					05/05/2026	
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3	
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910004482112	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
15/04/2026	4482112	RC	N	15/04/2026	R\$ 270,12	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções / Observações Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA. UF: PR. Numero Unico do Processo: 01036991520258160000. Valor da custa judicial: R\$270,12. Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 15/04/2026. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 270,12	
Pagador Autor/Recorrente: FRANCHISE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CPF/CNPJ: 76.741.586/0001-07) Endereço: Alameda Princesa Izabel (Curitiba,PR). CEP 80430-120. Réu/Recorrido: ADRIANO CHAGAS (CPF/CNPJ: 84901217968)						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.991008 04482.112176 5 14370000027012

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					05/05/2026	
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3	
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910004482112	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
15/04/2026	4482112	RC	N	15/04/2026	R\$ 270,12	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções / Observações Custas Recurso Interposto em Instancia Inferior, RECURSO ESPECIAL. Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA. UF: PR. Numero Unico do Processo: 01036991520258160000. Valor da custa judicial: R\$270,12. Nao pagar apos o vencimento, o cancelamento e automatico. Impresso em 15/04/2026. As informacoes inseridas nessa guia sao de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 270,12	
Pagador Autor/Recorrente: FRANCHISE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CPF/CNPJ: 76.741.586/0001-07) Endereço: Alameda Princesa Izabel (Curitiba,PR). CEP 80430-120. Réu/Recorrido: ADRIANO CHAGAS (CPF/CNPJ: 84901217968)						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5F5 AAHRT 6NZUD WF38R



Comprovante de pagamento

15 ABR 2026 - 21:49:24

Valor

R\$ 270,12

Destino

Favor ecido

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Banco

BCO DO BRASIL S.A.

Vencimento

05 MAI 2026

Código de barras

001900000902
941991008044
821121765143
70000027012

Origem

Paga dor

CRISTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Banco

Nu Pagamentos S.A

Agência

0001

Conta

40917093-5

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 69e03213-d5bd-4aef-826b-97a3d94efcf6

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em [nubank.com.br/](#)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTXY DHUXS 8EXHQ GHRMB

16/04/2026: RECEBIDO PELO DISTRIBUIDOR.

Data: 16/04/2026

Movimentação: RECEBIDO PELO DISTRIBUIDOR

Complemento: Recurso Autuado Nº 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet.

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

16/04/2026: DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA.

Data: 16/04/2026

Movimentação: DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA

Complemento: Para 20ª Câmara Cível

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

16/04/2026: REMETIDOS OS AUTOS DA DISTRIBUIÇÃO.

Data: 16/04/2026

Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS DA DISTRIBUIÇÃO

Complemento: Para 20ª Câmara Cível

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

16/04/2026: REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO.

Data: 16/04/2026

Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO

Complemento: 1ª Vice-Presidência

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

16/04/2026: REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRA SEÇÃO.

Data: 16/04/2026

Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRA SEÇÃO

Complemento: Seção de Controle de Contrarrazões a Recursos Cíveis

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

16/04/2026: RECEBIDOS OS AUTOS.

Data: 16/04/2026

Movimentação: RECEBIDOS OS AUTOS

Por: Camila Aparecida Duarte de Jesus

23/04/2026: JUNTADA DE CERTIDÃO.

Data: 23/04/2026

Movimentação: JUNTADA DE CERTIDÃO

Por: Gabriel Pabis Eschholz

Relação de arquivos da movimentação:

- Certidão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
1ª VICE-PRESIDÊNCIA - PROJUDI
Rua Mauá, 920 - 4º andar - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-901

Autos nº. 0048417-55.2026.8.16.0000

Certifico que nesta data, intimo os procuradores da parte recorrida para apresentação de contrarrazões recursais.

Curitiba, 23 de abril de 2026.

Gabriel Pabis Eschholz
Analista Judiciário de 2º Grau



Data: 23/04/2026

Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Referente ao evento (seq. 8) JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026).

Por: Gabriel Pabis Eschholz

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumpriment o	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Recorrido										
NILSON CHAGAS representado(a) por ADRIANO CHAGAS	15 dias úteis	Não	Não	Sim	04/05/2026 23:59	24/05/2026 21:25	-	-	CUMPRIDA	NILSON CHAGAS

Data: 04/05/2026

Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Complemento: Referente ao evento (seq. 8) JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026) e ao evento de expedição seq. 9.

Por: SISTEMA PROJUDI

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumpriment o	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Recorrido										
NILSON CHAGAS representado(a) por ADRIANO CHAGAS	15 dias úteis	Não	Não	Sim	04/05/2026 23:59	24/05/2026 21:25	-	-	CUMPRIDA	NILSON CHAGAS

24/05/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

Data: 24/05/2026

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES

Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026)

Por: RICARDO WYPYCH

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Autos nº 0048417-55.2026.8.16.0000

ESPÓLIO DE NILSON CHAGAS, representado por **ADRIANO CHAGAS**, já qualificado nos autos, por seu advogado infra-assinado, nos autos do Recurso Especial interposto por **PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar as presentes

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL

requerendo, desde logo, que o recurso não seja admitido e, subsidiariamente, caso remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe seja integralmente negado provimento, pelas razões a seguir expostas.

EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COLEENDA TURMA

I. SÍNTESE NECESSÁRIA

O Recurso Especial interposto pela PEMEL busca reformar acórdão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.

A ação rescisória foi ajuizada contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de título, na qual se reconheceu a nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel em razão de fato elementar e incontornável: o suposto vendedor originário, Mário Chagas, já havia falecido em 01/03/1970, ao passo que a escritura foi lavrada apenas em 28/03/1988.

A ora recorrente, que adquiriu o imóvel posteriormente, pretende, por meio da ação rescisória, desconstituir a coisa julgada sob a alegação de que deveria ter sido chamada ao processo originário como litisconsorte necessária, sustentando desconhecimento da existência da ação anulatória.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



Ocorre que o acórdão recorrido assentou premissas claras: a existência da ação anulatória já estava averbada na matrícula imobiliária em 08/05/1990; a recorrente adquiriu o imóvel apenas em 12/03/1991; os adquirentes anteriores à averbação foram incluídos no polo passivo; e a publicidade registral afasta a alegação de desconhecimento da demanda.

Também foi corretamente afastada a nulidade pela ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração, pois os aclaratórios opostos pela própria recorrente foram rejeitados, sem qualquer modificação do julgado e sem prejuízo aos embargados.

Por fim, o acórdão também não conheceu do pedido de inclusão do Estado do Paraná e dos notários no polo passivo, por manifesta inovação recursal, uma vez que tal pretensão não constava da petição inicial da ação rescisória.

O Recurso Especial, portanto, não merece admissão. A insurgência não revela violação direta a lei federal, mas tentativa de rediscussão de fatos, provas, registros públicos, extensão subjetiva da lide originária, boa-fé da adquirente e adequação da via rescisória, matérias incompatíveis com a estreita via do recurso especial.

II. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL

II.1. Incidência da Súmula 7/STJ: o recurso exige reexame de fatos e provas

A recorrente afirma que a controvérsia seria meramente jurídica. Não é.

Todo o recurso está estruturado sobre a tentativa de rever as seguintes premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem:

- a) a existência da ação anulatória foi averbada na matrícula do imóvel em 08/05/1990;
- b) a aquisição pela PEMEL ocorreu posteriormente, em 12/03/1991;
- c) os adquirentes anteriores à averbação foram incluídos na ação originária;
- d) a publicidade registral afastou a alegação de desconhecimento;
- e) a recorrente não demonstrou vício apto a autorizar o processamento da ação rescisória;
- f) a pretensão de responsabilização de notários e do Estado do Paraná foi deduzida apenas em grau recursal.

Para acolher o Recurso Especial seria indispensável reexaminar matrícula imobiliária, cadeia dominial, datas de aquisição, averbação da ação, certidões, extensão do contraditório na ação originária e suposta boa-fé subjetiva da recorrente.

Isso é exatamente o que a Súmula 7/STJ impede.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



A tese de “boa-fé” não altera a natureza da discussão. A recorrente não pretende apenas a qualificação jurídica de fatos incontroversos; pretende substituir a conclusão fático-probatória do acórdão recorrido por outra que lhe favoreça, afirmando que não sabia da ação, apesar da averbação registral anterior à aquisição.

O recurso, portanto, não deve ser conhecido.

II.2. Fundamentos autônomos não impugnados de forma suficiente. Incidência da Súmula 283/STF, por analogia

O acórdão recorrido e a decisão monocrática mantida por ele não se apoiaram em um único fundamento. A manutenção do indeferimento da petição inicial decorreu de fundamentos autônomos e suficientes, entre eles:

- a) a sentença rescindenda não tratou da norma alegadamente violada;
- b) os adquirentes anteriores à averbação foram incluídos no polo passivo da ação originária;
- c) a PEMEL adquiriu o imóvel após a averbação da ação na matrícula;
- d) a publicidade registral afasta a tese de desconhecimento;
- e) eventual vício configuraria, quando muito, nulidade de algebeira, pois a recorrente poderia ter requerido sua habilitação, oposto intervenção ou ajuizado ação própria;
- f) não houve erro de fato, mas pretensão de reavaliação da prova;
- g) o laudo e sua complementação foram submetidos ao contraditório;
- h) mesmo sem o laudo, subsiste o fato incontroverso de que o suposto vendedor já havia falecido 16 anos antes da lavratura da escritura;
- i) a ação rescisória estava sendo utilizada como sucedâneo recursal.

O Recurso Especial não enfrenta todos esses fundamentos com aptidão técnica suficiente. Limita-se a insistir em nulidade por ausência de citação, boa-fé, fé pública da escritura e responsabilidade notarial.

Assim, ainda que algum argumento recursal fosse acolhido, remanesceriam fundamentos autônomos suficientes à manutenção do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula 283/STF, por analogia.

II.3. Ausência de violação ao art. 1.023, §2º, do CPC. Embargos rejeitados. Inexistência de prejuízo. Falta de interesse da própria recorrente

A recorrente sustenta que o acórdão teria violado o art. 1.023, §2º, do CPC, porque os embargos de declaração foram julgados sem prévia intimação dos embargados.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



A tese é artificial. O art. 1.023, §2º, do CPC determina a intimação do embargado quando o eventual acolhimento dos embargos puder modificar a decisão embargada. A finalidade da norma é proteger a parte embargada contra eventual surpresa decorrente de modificação do julgado.

No caso concreto, os embargos de declaração opostos pela própria PEMEL foram rejeitados. Não houve modificação da decisão. Não houve efeitos infringentes. Não houve alteração do resultado. Não houve prejuízo aos embargados.

Mais do que isso: a eventual falta de intimação, se pudesse gerar algum prejuízo, seria prejuízo dos embargados, não da própria embargante. A recorrente pretende invocar nulidade em benefício próprio com fundamento em suposto direito processual da parte adversa, sem demonstrar qualquer prejuízo concreto.

A lógica do recurso é contraditória: a PEMEL opôs os embargos, pediu efeitos modificativos, teve seu recurso rejeitado e agora pretende anular a decisão porque os recorridos não foram chamados a se manifestar contra um pedido que, ao final, foi rejeitado.

Não há nulidade sem prejuízo. E, neste caso, não há sequer prejuízo alegável pela recorrente. O precedente invocado pela parte adversa não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipótese em que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, circunstância absolutamente diversa da presente, em que os embargos foram rejeitados.

Logo, inexistente violação ao art. 1.023, §2º, do CPC.

II.4. Inadmissibilidade da tese de litisconsórcio necessário: tentativa de reexame da cronologia registral e da estabilização subjetiva da lide

A recorrente insiste na tese de violação ao art. 114 do CPC, afirmando que, como adquirente do imóvel, deveria ter sido citada na ação originária.

A tese não se sustenta. Primeiro, porque o acórdão recorrido reconheceu que todos aqueles que integravam a cadeia de transferência antes da averbação da ação foram incluídos no polo passivo. A recorrente adquiriu o bem depois da averbação da existência da demanda na matrícula imobiliária.

Segundo, porque a tese da recorrente criaria situação processualmente inviável: cada alienação posterior à averbação da ação obrigaria nova alteração subjetiva da lide, nova citação, nova estabilização processual e potencial reinício do contraditório, impedindo indefinidamente o julgamento da demanda.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



Terceiro, porque a averbação na matrícula imobiliária existe justamente para dar publicidade a terceiros e impedir que adquirentes posteriores aleguem desconhecimento da demanda.

Quarto, porque a recorrente não nega a existência da averbação anterior à sua aquisição. Apenas tenta esvaziar seus efeitos, sob o argumento de que teria confiado na escritura pública e nos atos notariais.

Ocorre que a fé pública da escritura não apaga averbação registral anterior. Também não transforma adquirente posterior à publicidade da demanda em litisconsorte necessário da ação originária.

A tese recursal, portanto, depende da desconstituição das premissas fáticas adotadas pelo TJPR e deve ser barrada pela Súmula 7/STJ.

II.5. Responsabilidade do Estado e dos notários: inovação recursal, ausência de prequestionamento e impossibilidade de julgamento originário pelo STJ

A parte adversa formula pedido alternativo para reconhecimento de direito ao ressarcimento por suposta falha na prestação do serviço público notarial.

Esse ponto é manifestamente inadmissível. O próprio acórdão recorrido não conheceu do pedido de inclusão do Estado do Paraná e dos notários no polo passivo, por inovação recursal. Tal pretensão não foi deduzida na petição inicial da ação rescisória.

Assim, não houve julgamento de mérito sobre responsabilidade civil de notários, registradores ou do Estado. O que houve foi o reconhecimento de que o tema não poderia ser conhecido por constituir inovação recursal. A recorrente, portanto, tenta levar ao Superior Tribunal de Justiça matéria que não integrou adequadamente a demanda, não foi decidida no mérito e exigiria, inclusive, contraditório de terceiros que não integram a relação processual.

Além disso, a invocação do art. 236 da Constituição Federal não comporta exame em Recurso Especial, pois eventual controvérsia constitucional é estranha à competência do STJ.

Também não há violação ao art. 215 do Código Civil. A escritura pública possui presunção de veracidade quanto aos atos formalmente praticados perante o tabelião, mas essa presunção não é absoluta, não elimina a averbação anterior da ação na matrícula, não convalida venda originária realizada em nome de pessoa falecida e não autoriza, em ação rescisória, a criação de pedido indenizatório contra terceiros não demandados.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



A matéria é, portanto, inadmissível por inovação recursal, ausência de prequestionamento, deficiência de fundamentação e necessidade de revolvimento fático-probatório.

II.6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado

O Recurso Especial também invoca divergência jurisprudencial, mas sem realizar cotejo analítico adequado entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.

Não basta transcrever ementas ou mencionar julgados de forma genérica. É indispensável demonstrar similitude fática e jurídica entre os casos confrontados, bem como a divergência específica de interpretação da lei federal.

No caso, a recorrente invoca precedente sobre ausência de intimação para manifestação em embargos de declaração com efeitos infringentes, mas não enfrenta a circunstância central do acórdão recorrido: aqui, os embargos foram rejeitados, não houve modificação da decisão e não houve prejuízo.

A distinção é evidente. Também não há dissídio útil quanto ao litisconsórcio, pois a discussão depende da análise concreta da matrícula, da averbação da ação, da data de aquisição e da cadeia dominial.

Logo, o recurso não preenche os requisitos do art. 1.029, §1º, do CPC e do art. 255 do RISTJ.

III. DO MÉRITO, APENAS POR CAUTELA

Caso ultrapassados os óbices de admissibilidade, o que se admite apenas por argumentar, o Recurso Especial deve ser integralmente desprovido.

III.1. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 1.023, §2º, do CPC

A decisão que rejeitou os embargos de declaração não produziu qualquer prejuízo à parte adversa, tampouco modificou o julgado.

O dispositivo invocado pela recorrente não estabelece nulidade automática em qualquer hipótese de embargos com pedido infringente. A exigência de intimação se justifica quando o acolhimento dos embargos puder modificar a decisão, justamente para que o embargado se manifeste antes de eventual alteração prejudicial.

Mas, se os embargos são rejeitados, não há alteração do julgado, não há surpresa, não há prejuízo e não há nulidade.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR





A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do princípio *pas de nullité sans grief*, amplamente aplicado pelo STJ e pelo próprio CPC.

No caso, a recorrente não demonstrou prejuízo algum. Ao contrário, pretende se beneficiar de suposta ausência de contraditório que, se existente, afetaria apenas os recorridos. A preliminar, portanto, foi corretamente afastada.

III.2. A publicidade registral afasta a alegação de desconhecimento da ação

O ponto central do caso é simples: a ação anulatória estava averbada na matrícula imobiliária antes da aquisição realizada pela PEMEL.

A averbação registral tem precisamente a função de dar publicidade a terceiros. A matrícula imobiliária é a sede própria da publicidade dos atos que gravitam sobre o imóvel. Se a demanda estava averbada antes da compra, a adquirente posterior não pode, anos depois, pretender desconstituir a coisa julgada alegando desconhecimento subjetivo.

Não se trata de mera “dedução” do Tribunal de origem. Trata-se de consequência jurídica ordinária da publicidade registral.

A boa-fé alegada pela recorrente não se presume contra a matrícula do imóvel. A parte que adquire bem imóvel tem o ônus mínimo de examinar sua situação registral. Se havia averbação da ação, a recorrente assumiu os riscos jurídicos decorrentes da aquisição.

Por isso, o acórdão recorrido foi preciso ao reconhecer que a alegação de desconhecimento não subsiste diante da averbação anterior.

III.3. Não houve violação ao art. 114 do CPC

O art. 114 do CPC trata do litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso, o TJPR reconheceu que as pessoas que integravam a cadeia de transferência antes da averbação da ação foram incluídas no processo originário. A PEMEL, por sua vez, adquiriu o imóvel depois da averbação da demanda.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



A interpretação pretendida pela recorrente geraria instabilidade processual absoluta. Bastaria que o imóvel fosse alienado durante a ação para que o processo tivesse de ser continuamente feito, com inclusão de novos adquirentes a cada transferência, mesmo quando a demanda já estivesse publicizada na matrícula.

Essa lógica comprometeria a duração razoável do processo, a segurança jurídica, a estabilidade da lide e a própria utilidade da averbação registral.

A sentença originária atingiu os registros e averbações subsequentes porque reconheceu a nulidade do título originário. Quem adquire direito derivado de cadeia dominial litigiosa, com ação já averbada, sujeita-se aos efeitos da decisão. Não há violação ao art. 114 do CPC.

III.4. A escritura pública e o art. 215 do Código Civil não convalidam título originário nulo nem afastam a publicidade da matrícula

A recorrente tenta sustentar sua boa-fé com base no art. 215 do Código Civil, afirmando que a escritura pública possui fé pública.

A argumentação é deslocada. A fé pública do instrumento não impede o reconhecimento judicial de nulidade do negócio quando demonstrado que o suposto vendedor já havia falecido muitos anos antes da lavratura da escritura. A escritura pública faz prova formal do ato praticado perante o tabelião, mas não torna verdadeiro fato material impossível, nem convalida assinatura atribuída a pessoa morta.

Além disso, a discussão da ação rescisória não é sobre eventual indenização da PEMEL contra tabelião, registrador ou Estado. É sobre a existência, ou não, de hipótese legal para rescindir sentença transitada em julgado.

A recorrente tenta deslocar o foco da controvérsia para eventual prejuízo econômico que teria sofrido. Contudo, eventual pretensão indenizatória, se existente, deveria ser deduzida em ação própria, contra quem entende responsável, com contraditório regular, produção de provas e definição adequada do polo passivo.

Não é possível transformar ação rescisória em ação indenizatória, tampouco utilizar Recurso Especial para inaugurar esse debate.

III.5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal

A decisão monocrática e o acórdão recorrido foram corretos ao reconhecer que a recorrente busca rediscutir a própria justiça da sentença originária, sob nova roupagem.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



A rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta de norma jurídica. Não basta inconformismo. Não basta interpretação diversa. Não basta alegação de injustiça. E, sobretudo, não se admite rescisória para reabrir discussão probatória já encerrada pela coisa julgada.

Do mesmo modo, o erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige erro de percepção, verificável pelo simples exame dos autos, sobre fato não controvertido. Não autoriza reavaliação de prova, nova leitura de laudo, rediscussão da cadeia dominial ou reexame da conclusão judicial quanto à nulidade do título.

No caso, a sentença rescindenda se apoiou em premissa objetiva e incontornável: o suposto vendedor havia falecido 16 anos antes da lavratura da escritura. A recorrente não supera esse fato.

A pretensão rescisória, portanto, não busca corrigir erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica. Busca reabrir discussão encerrada, com tentativa de reposicionar a recorrente em cadeia dominial atingida por sentença transitada em julgado. Isso não é finalidade da ação rescisória.

III.6. O pedido alternativo de ressarcimento é juridicamente impossível neste recurso

O pedido alternativo formulado no Recurso Especial, para reconhecimento de direito ao ressarcimento por falha no serviço notarial, é incompatível com a natureza do recurso e com os limites da lide.

O Estado do Paraná e os notários não integram regularmente o polo passivo da ação rescisória. O pedido não foi formulado na inicial. O acórdão não julgou responsabilidade civil. Não houve contraditório específico. Não houve instrução probatória. Não há título jurídico para condenação ou reconhecimento de dever indenizatório nestes autos.

O que a recorrente pretende é uma espécie de provimento originário indenizatório, em recurso especial, contra terceiros que sequer compõem adequadamente a relação processual. A pretensão deve ser repelida.

IV. CONCLUSÃO

O Recurso Especial não merece admissão.

A insurgência encontra óbices evidentes: reexame de fatos e provas, ausência de impugnação suficiente de fundamentos autônomos, inovação recursal, ausência de prequestionamento, deficiência de cotejo analítico e inexistência de violação direta a lei federal.

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br

Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



No mérito, o acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos: a ação estava averbada na matrícula antes da aquisição pela recorrente; a publicidade registral afasta a alegação de desconhecimento; os embargos de declaração foram rejeitados sem modificação do julgado e sem prejuízo; a tese de responsabilidade notarial constitui inovação recursal; e a ação rescisória foi indevidamente manejada como sucedâneo recursal.

V. PEDIDOS

Ex positis, requer:

- a) o não conhecimento do Recurso Especial, diante da incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF, por analogia, bem como pela ausência de demonstração adequada de dissídio jurisprudencial;
- b) subsidiariamente, caso admitido o recurso, seja-lhe integralmente negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos;
- c) seja mantida a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios já fixados e majorados na origem;
- d) caso o recurso seja remetido e apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, requer-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Curitiba, *data do protocolo*.

RICARDO WYPYCH
OAB/PR 67.159

(41) 9 9630-0186 (41) 3121-0186
contato@wypych.com.br
Rua Parnaíba, 160, São Francisco, Curitiba/PR



Data: 25/05/2026

Movimentação: CONCLUSOS PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE

Complemento: Para: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - 1º Vice Presidente - 1ª Vice-
Presidência

Por: ROSANE DE OLIVEIRA

29/05/2026: PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

Data: 29/05/2026

Movimentação: PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

Complemento: . Veiculado no DJEN em 03/06/2026.

Por: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - 1º Vice Presidente

Relação de arquivos da movimentação:

- Despacho

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**
1ª VICE-PRESIDÊNCIA**Autos nº. 0048417-55.2026.8.16.0000**

Recurso: 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet

Classe Processual: Petição Cível

Assunto Principal: Vícios Formais da Sentença

Requerente(s): • PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Requerido(s): • NILSON CHAGAS

Tendo em vista que a intimação do acórdão recorrido se deu pela disponibilização no DJEN, meio norteador da aferição da tempestividade na Corte Superior, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.003, § 6º c/c 224, §1º, ambos do Código de Processo Civil para, **em 5 (cinco) dias**, juntar o **Decreto Judiciário** expedido e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, a fim de comprovar a ocorrência de feriado local e/ou de suspensão do expediente /prorrogação do prazo recursal, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sob pena de ser reconhecida a intempestividade do recurso.

Em igual prazo, a parte recorrente deverá complementar o preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil).

Para tanto, a parte deverá gerar a guia no próprio sítio deste Tribunal de Justiça, <https://www.tjpr.jus.br/preparo-de-recurso-2o-grau> e efetuar o recolhimento da importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) ao Fundo da Justiça – FUNJUS, referente às custas locais, previstas na Lei Estadual nº 22.956/2025.

Insta salientar que a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, no qual conste o código de barras de forma visível e legível, são imprescindíveis para fins de comprovação do efetivo recolhimento do preparo.

Diligências necessárias.

Curitiba, data da assinatura digital.

Desembargador **HAYTON LEE SWAIN FILHO**
1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Data: 29/05/2026

Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Referente ao evento (seq. 13) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2026).

Por: Marina Vitorina do Prado

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumpriment o	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Recorrente										
PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	5 dias úteis	Não	Não	Sim	08/06/2026 23:59	15/06/2026 22:34	-	-	CUMPRIDA	PEMEL ADMINISTRA ÇÃO, PARTICIPAÇ ÕES E EMPREENDI MENTOS LTDA

09/06/2026: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.

Data: 09/06/2026

Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Complemento: Referente ao evento (seq. 13) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2026) e ao evento de expedição seq. 14.

Por: SISTEMA PROJUDI

Intimações

Nome	Prazo	Urgente	Pessoal	Online	Data de Leitura	Data de Cumpriment o	Data Decurso	Data de Renúncia de Prazo	Status	Leitor
Recorrente										
PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5 dias úteis	Não	Não	Sim	08/06/2026 23:59	15/06/2026 22:34	-	-	CUMPRIDA	PEMEL ADMINISTRA ÇÃO, PARTICIPAÇ ÕES E EMPREENDI MENTOS LTDA

15/06/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO.

Data: 15/06/2026

Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO

Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2026)

Por: PAULO CEZAR DE CRISTO

Relação de arquivos da movimentação:

- Petição
- PROTOCOLO - TEMPESTIVIDADE
- Guia de Recolhimento
- Comprovante de Pagamento



EXCELENTÍSSIMO DES. HAYTON LEE SWAIN FILHO - PRIMEIRO VICE PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Autos nº 0048417-55.2026.8.16.0000

PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente qualificada nos autos acima destacado, **RECURSO ESPECIAL** interposto tempestivamente em 15/04/2026, às 22:00:32pm, com o devido respeito de costume, por intermédio de seus advogados, opportune tempore, vem, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao contido no mov. 13.1, informar e requerer o que segue:

A princípio informa que o RESP foi interposto em razão da publicação do v. Acórdão juntado no mov. 36, dos autos nº 0103699-15.2025.8.16.0000, cumprido através do mov. 44, em 15/04/2026, originando, por sua vez, os autos nº **0048417-55.2026.8.16.0000**, autuado e distribuído pela Secretaria do Tribunal de Justiça no dia 16/04/2026, às 13:11:00pm, sendo este, portanto, tempestivo.

Muito embora a intimação do acórdão recorrido se dar, segundo sua excelência, pela disponibilização no DJEN, “meio norteador da aferição da tempestividade na Corte Superior”, não houve expedição e publicação no Diário da Justiça Eletrônico, comprovando a ocorrência de

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - CMB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Carnes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Helbor Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599

www.cristo.adv.br

cristo.adv@icloud.com





feriado local e/ou de suspensão do expediente/prorrogação do prazo recursal, pois o recurso foi interposto no prazo da intimação', no sistema do TJ/PR, conforme imagem abaixo e documento anexo.

7	16/04/2026 13:11:01	RECEBIDOS OS AUTOS	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
6	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRA SEÇÃO Seção de Controle de Contradições a Recursos Cíveis	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
5	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO 1ª Vice-Presidência	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
4	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS DA DISTRIBUIÇÃO Para 20ª Câmara Cível	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
3	16/04/2026 13:11:01	DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA Para 20ª Câmara Cível	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
2	16/04/2026 13:11:00	RECEBIDO PELO DISTRIBUIDOR Recurso Autuado Nº 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet. JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL	Camila Aparecida Duarte de Jesus Analista Judiciário
1	15/04/2026 22:00:32	Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE ACÓRDÃO (11/03/2026) (Transferido do Recurso 0103699-15.2025.8.16.0000 Ag).	BRUNO LANDARIN HORN Advogado

1.1 Arquivo: Petição	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	RESP EM AI PEMEL.pdf	Segredo
1.2 Arquivo: JURISPRUDENCIA	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJSC Agravo de Instrumento 504902548.2023.8.24.0000 Jurisprudencia PEMEL 2.pdf	Segredo
1.3 Arquivo: JURISPRUDENCIA	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	Tribunal de Justiça do Para TJPA APELACAO CIVEL 000005149.2002.8.14.0107 23213600 Jurisprudencia PEMEL 1.pdf	Segredo
1.4 Arquivo: JURISPRUDENCIA	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJMT AGRAVO DE INSTRUMENTO 103483577.2024.8.11.0000 Jurisprudencia PEMEL 1.pdf	Segredo
1.5 Arquivo: JURISPRUDENCIA	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	AIRESP163124020200826 PEMEL 2.pdf	Segredo
1.6 Arquivo: JURISPRUDENCIA	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	TJMGAC011742515201281304794F300 PEMEL 2.pdf	Segredo
1.7 Arquivo: GUIA PREPARO	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	GUT DE PREPARO.pdf	Segredo
1.8 Arquivo: COMPROVANTE RECOLHIMENTO PREPARO	Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	COMPROVANTE RECOLHIMENTO PREPARO.pdf	Segredo

Quanto a comprovação da complementação do preparo, requer-se o deferimento da juntada da guia de recolhimento, bem como do comprovante de pagamento do FUNJUS.

Por fim, requer-se o conhecimento e o processamento do presente recurso, pois interposto tempestivamente, remetendo os autos para apreciação da Corte de Justiça.

Nesses termos,

Pede e aguarda deferimento.

Curitiba, 15 de junho de 2026.

PAULO CEZAR DE CRISTO
OAB 64853 PR

BRUNO LANDARIN HORN
OAB 71966 PR

CURITIBA | PR | BRASIL
Av. João Gualberto, 1731
Sala 106 - Edifício The Tower
80.030-001 - Juvevê - CMB - BR
TEL +55 41 98422-4853

LISBOA | PORTUGAL
R. Volante do Céu, 04
Campo Grande
1700-368 - Lisboa - PT
TEL +351 926097289

ITAPEMA | SC | BRASIL
2ª Avenida, 275
Ed. Cannes - Castelo Branco
88220-000 Itapema - SC
TEL +55 41 98422-4853

SÃO PAULO | SP | BRASIL
Av. Brigadeiro Ferreira de Lima, 4055
Sala 206 - Heliópolis - Lead Offices Faria Lima
04.538-030 - Itaim Bibi - SP - BR
TEL +55 11 98787-4599

www.cristo.adv.br

cristo.adv@icloud.com

Projudi - Processo Eletrônico do Judiciário ...

Início Ações 1º Grau ▾ Ações 2º Grau ▾ Intimações ▾ Citações ▾ Audiências ▾ Sessões 2º Grau ▾ Buscas ▾ Estatísticas ▾ Outros ▾

Recurso 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet ☆ - (60 dia(s) em tramitação)

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Relator:

Seção: Seção de Controle de Contrarrazões a Recursos Cíveis

Classe Processual: 241 - Petição Cível

Complemento: Recurso Especial Cível

Assunto Principal: 9026 - Vícios Formais da Sentença

Matéria: Ações e recursos aanhos às áreas de especialização

Nível de Sigilo: Público

Sobrestamento Parcial: Não

Árvore Processual:

Recurso: 0000908-12.2018.8.16.0000 Pet - Ação Rescisória

Recurso: 0104462-21.2022.8.16.0000 ED (antigo 0000908-12.2018.8.16.0000 1) - Embargos de Declaração Cível

Recurso: 0101494-18.2022.8.16.0000 ED (antigo 0000908-12.2018.8.16.0000 2) - Embargos de Declaração Cível

Recurso: 0058490-91.2023.8.16.0000 Pet (antigo 0000908-12.2018.8.16.0000 3) - Recurso Especial Cível

Recurso: 0087873-46.2025.8.16.0000 ED - Embargos de Declaração Cível

Recurso: 0103699-15.2025.8.16.0000 Ag - Agravo Interno

Recurso: 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet - Recurso Especial Cível

Recurso: 0091556-91.2025.8.16.0000 ED - Embargos de Declaração Cível

Recurso: 0099555-95.2025.8.16.0000 CumSen - Cumprimento de Sentença/Decisão

Recurso: 0017253-72.2026.8.16.0000 Ag - Agravo Interno

Pendências

Intimações:

Ver Intimação Cumprir

Evento de 29/05/2026 - Prazo: 09/06/2026 à 15/06/2026 (5 dias): PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

Dados do RecursoPartesMovimentaçõesMovimentações do Recurso OriginárioApensamentosAções Vinculadas (0)

Realces

Realçar Movimentos de:

☐ Magistrado

☐ Servidor

☐ Advogado

☐ Ministério Público

☐ Defensor

☐ Procurador

☐ Outros

☐ Audiência

Ocultar Movimentos:

☐ Inválidos

☐ Sem Arquivo

☐ Hab. Provisória

Filtros

Movimentado Por:

☐ Advogado

☐ Defensor Público

☐ Entidades Remessa

☐ Juiz Recursal

☐ Magistrado

☐ Ministério Público

☐ Procurador

☐ Servidor

Sequencial(Intervalo):

ao

Data do Movimento(Período):

à

Descrição:

15 registro(s) encontrado(s), exibindo de 1 até 15

500 por pág. ▾1

	Seq.	Data	Evento	Movimentado Por	
☒	Intimações	15	09/06/2026 00:31:41	CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA Referente ao evento (seq. 13) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2026) e ao evento de expedição seq. 14.	SISTEMA PROJUDI
☒	Intimações	14	29/05/2026 18:36:14	EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO Referente ao evento (seq. 13) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2026).	Marina Vitorina do Prado Analista Judiciário Desembargador Hayton Lee Swain Filho - 1º Vice Presidente
☒	Arquivos	13	29/05/2026 17:53:09	PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE . Veiculado no DJEN em 03/06/2026.	Magistrado ROSANE DE OLIVEIRA
		12	25/05/2026 14:09:52	CONCLUSOS PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE Para: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - 1º Vice Presidente - 1ª Vice-Presidência	Estagiário RICARDO WYPYCH
☒	Arquivos	11	24/05/2026 21:25:51	JUNTADA DE PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026)	Advogado SISTEMA PROJUDI
☒	Intimações	10	04/05/2026 00:22:30	CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA Referente ao evento (seq. 8) JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026) e ao evento de expedição seq. 9.	Gabriel Pabis Eschholz
☒	Intimações	9	23/04/2026 17:27:38	EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO Referente ao evento (seq. 8) JUNTADA DE CERTIDÃO (23/04/2026).	Estagiário Gabriel Pabis Eschholz
☒	Arquivos	8	23/04/2026 17:27:32	JUNTADA DE CERTIDÃO	Estagiário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		7	16/04/2026 13:11:01	RECEBIDOS OS AUTOS	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		6	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRA SEÇÃO Seção de Controle de Contrarrazões a Recursos Cíveis	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		5	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO 1ª Vice-Presidência	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		4	16/04/2026 13:11:01	REMETIDOS OS AUTOS DA DISTRIBUIÇÃO Para 20ª Câmara Cível	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		3	16/04/2026 13:11:01	DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA Para 20ª Câmara Cível	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
		2	16/04/2026 13:11:00	RECEBIDO PELO DISTRIBUIDOR Recurso Autuado Nº 0048417-55.2026.8.16.0000 Pet.	Analista Judiciário Camila Aparecida Duarte de Jesus
☒	Arquivos	1	15/04/2026 22:00:32	JUNTADA DE PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE ACÓRDÃO (11/03/2026) (Transferido do Recurso 0103699-15.2025.8.16.0000 Ag).	Analista Judiciário BRUNO LANDARIN HORN
					Advogado
	1.1 Arquivo: Petição		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ RESP EM AI PEMEL.pdf	Segredo
	1.2 Arquivo: JURISPRUDENCIA		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ Tribunal de Justica de Santa Catarina TJSC Agravo de Instrumento 504902548.2023.8.24.0000 Jurisprudencia PEMEL 2.pdf	Segredo
	1.3 Arquivo: JURISPRUDENCIA		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ Tribunal de Justica do Para TJPA APELACAO CIVEL 000005149.2002.8.14.0107 23213600 Jurisprudencia PEMEL 1.pdf	Segredo
	1.4 Arquivo: JURISPRUDENCIA		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ Tribunal de Justica do Mato Grosso TJMT AGRAVO DE INSTRUMENTO 103483577.2024.8.11.0000 Jurisprudencia PEMEL 1.pdf	Segredo
	1.5 Arquivo: JURISPRUDENCIA		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ AIRESPI63124020200826 PEMEL 2.pdf	Segredo
	1.6 Arquivo: JURISPRUDENCIA		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ TJMGACO11742515201281304794f300 PEMEL 2.pdf	Segredo
	1.7 Arquivo: GUIA PREPARO		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ GUI DE PREPARO.pdf	Segredo
	1.8 Arquivo: COMPROVANTE RECOLHIMENTO PREPARO		Ass.: BRUNO LANDARIN HORN	⌵ COMPROVANTE RECOLHIMENTO PREPARO.pdf	Segredo

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZ8Y 5T6QA 2LS6H QVSN

PROJUDI - Recurso: 0048417-55.2026.8.16.0000 - Ref. mov. 16.3 - Assinado digitalmente por Paulo Cezar de Cristo
15/06/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Guia de Recolhimento



EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA JUDICIÁRIA

Processo (Número Único): 0000908-12.2018.8.16.0000; Nome do Recorrente: PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ; Nome do Recorrido: (Espólio) NILSON CHAGAS representado(a) por ADRIANO CHAGAS ;

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 00000000075687553-0

Nosso Número: 14000000018822819

*Recurso Especial

Recursos aos Tribunais Superiores, Correição Parcial,
Restauração de Autos e Ped R\$ 300,00

TOTAL (1.083,03 VRC) R\$ 300,00

Emitido em 15/06/2026

Valor da VRC: R\$ 0,277



FUNDO DA JUSTIÇA - TJPR

Recibo do Pagador

Representação Numérica 10493.42296 09000.100041 01882.281957 8 14780000030000					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro:					Agência / Código Beneficiário 3162/342290-9
Data do Documento 15/06/2026	Número do Documento 00000000075687553-0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2026	Nosso Número 14000000018822819-0
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(=) Valor do Documento 300,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA JUDICIÁRIA					(-) Desconto / Abatimento
Recursos aos Tribunais Superiores, Correição Parcial, Restauração de Autos e Ped.....300,00					(-) Outras Deduções
TOTAL:300,00					(+) Mora / Multa
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS - FUNJUS					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Parcelamento

1049814780000300003422909000100040188228195

Pagador
PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 76.741.586/0001-07
K, S/n
CENTRO - Piên/PR - CEP 83860-000

Autenticação Mecânica



104-0

10493.42296 09000.100041 01882.281957 8 14780000030000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro:					Agência / Código Beneficiário 3162/342290-9
Data do Documento 15/06/2026	Número do Documento 00000000075687553-0	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2026	Nosso Número 14000000018822819-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(-) Desconto / Abatimento
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA JUDICIÁRIA					(-) Outras Deduções
Recursos aos Tribunais Superiores, Correição Parcial, Restauração de Autos e Ped.....300,00					(+) Mora / Multa
TOTAL:300,00					(+) Outros Acréscimos
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS - FUNJUS					(=) Valor Cobrado

Unidade

Pagador
PEMEL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 76.741.586/0001-07
K, S/n
CENTRO - Piên/PR - CEP 83860-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento

15 JUN 2026 - 21:54:31

Valor

R\$ 300,00

Destino

Favor ecido

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO

Banc o

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vencimento

15 JUN 2026

Código de barras

104934229609
000100041018
822819578147
80000030000

Origem

Paga dor

CRISTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Banco

Nu Pagamentos S.A

Agência

0001

Conta

40917093-5

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
6a309ec7-7a7c-4b1a-a217-a8af9db9b4b2

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida. Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em [nubank.com.br/contatos#ouvidoria](#)
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

24/06/2026: CONCLUSOS PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE.

Data: 24/06/2026

Movimentação: CONCLUSOS PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE

Complemento: Para: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - 1º Vice Presidente - 1ª Vice-
Presidência

Por: Isabel Santos Chauchuti